



(दफा) १८ को दफा ६ सँग सम्बन्धित)

कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत संस्थापित

कार हेरिटेज इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेड

को

नियमावली

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

१. कम्पनीको नाम— यस कम्पनीको नाम “कार हेरिटेज इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेड” हुनेछ ।
यसलाई अंग्रेजीमा “**Car Heritage Enterprises Private Limited**” भनिनेछ ।
२. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना— यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला चन्द्रगिरी नगरपालिका वाड नं. - ११ रहनेछ । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ ।
३. परिभाषा — विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा—
 - (क) “ऐन” भन्नाले कम्पनि ऐन २०६३ सम्झनु पर्छ ।
 - (ख) “कार्यालय” भन्नाले कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
 - (ग) “कम्पनी” भन्नाले कार हेरिटेज इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. सम्झनुपर्छ ।
 - (घ) “पदाधिकारी” भन्नाले कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनि सचिव, लिक्विडेटर वा विभागिय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारी समेत सम्झनु पर्छ ।
 - (ङ) “सभा” भन्नाले कम्पनीको साधारण सभा सम्झनु पर्छ ।
४. कम्पनीको उद्देश्य — कम्पनीको उद्देश्य प्रवन्धपत्रको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद - २

शेयरपूँजी तथा ऋण

५. शेयरको अंकित मूल्य — यस कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य रु.१००।— (एक सय) हुनेछ ।
६. शेयरमा लियन रहने कुरा — शेयरधनीहरूले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयर वापतको रकम वा कम्पनीलाई कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम वापत निजहरूका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो वापत बाँडिने लाभांशमा कम्पनीको लियन वा दाबी रहनेछ ।

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने

नामथर : रेशम बहादुर बुढा

पद : सहायक रजिष्ट्रार

मिति : २०८२-०९-०४

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

Santosh

Santosh

७. विभिन्न वर्गका शेयरहरू जारी गर्ने भए त्यस्ता शेयरको वर्ग, त्यसमा निहित शेयरधनीको हक, अधिकार तथा बन्देजहरू ।

(१) हाल यस कम्पनीले साधारण शेयर जारी गरेको छ ।

(२) अन्य वर्गका शेयरहरू जारी गर्ने परस्म साधारण सभाले निर्णय गरी तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८. नियम ७ बमोजिम जारी भएको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको अधिकारमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरूको स्वीकृति चाहिने – सो सम्बन्धमा सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने साधारणसभाले तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९. अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था – यस कम्पनीले हाललाई अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छैन ।

१०. संस्थापकले लिनु पर्ने शेयर – कम्पनीको संस्थापक हुन १००(एक सय) कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ ।

११. शेयर वापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफत सम्बन्धी व्यवस्था – कम्पनीले आवश्यकतानुसार शेयर वापतको रकमको भुक्तानी माग गर्ने । शेयर वापतको रकमको भुक्तानी तथा शेयर जफत सम्बन्धी अन्य कुरा ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१२. शेयर बिक्री वा धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्था ।

(१) कम्पनीको कुनै शेयरधनीले सञ्चालक समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई आफ्नो नाममा रहेको शेयर कम्पनीको शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक राख्न सक्ने छैन ।

(२) आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न चाहने शेयरधनीले सञ्चालक समितिमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी गराउँदा शेयर बिक्री गर्न लागेको भए आफूले बिक्री गर्न चाहेको शेयरको मूल्य र धितोबन्धक राख्न चाहेको भए धितोबन्धक लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, धितोवापत लिएको ऋण, धितो फुकुवा हुने प्रस्तावित मिति समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) कुनै शेयरधनीले उपनियम (२) बमोजिम शेयर बिक्री गर्नको निमित्त जानकारी गराएमा सञ्चालक समितिले सो जानकारी पाएको सात दिनभित्र अन्य शेयरधनीलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।

(४) कुनै शेयरधनीले यसरी बिक्री हुन लागेको शेयर खरिद गर्न चाहेमा उपनियम (३) बमोजिम जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र सो कुराको जानकारी सञ्चालक समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) शेयर खरिद गर्न चाहने उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिने शेयरधनीलाई त्यसरी जानकारी दिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो शेयर खरिद गर्नु पर्नेछ । एक भन्दा बढी शेयरधनीले उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिएकोमा सबैभन्दा पहिले जानकारी दिने शेयरधनीले शेयर खरिद गर्न पाउनेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम पैंतीस दिनभित्र कुनै पनि शेयरधनीले शेयर खरिद गर्न चाहेको जानकारी सञ्चालक समितिलाई नदिएमा सञ्चालक समितिले उपनियम (२) बमोजिम जानकारी दिने शेयरधनीलाई शेयर खरिद गर्न पाउनेछ । शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिनेछ र त्यस्तो स्वीकृति एक वर्षसम्म कायम रहनेछ । तर यस उपनियम बमोजिम अन्य व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्दा उपनियम (२) मा उल्लिखित मूल्य भन्दा कम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन ।

Santosh

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने
नामथर : रेशम बहादुर बुढा
पदा : अध्यक्ष/सञ्चालक
मिति : २०८२-०९-०८

Santoku
Amil

(७) कुनै शेयरधनीले आफ्नो शेयर कम्पनीका शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितोबन्धक राख्न उपनियम (२) बमोजिम जानकारी गराएमा सञ्चालक समितिले जानकारी पाएको पन्ध्र दिनभित्र धितोबन्धक राख्न स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गरी सोको जानकारी शेयरधनीलाई दिनु पर्नेछ । स्वीकृति नदिने भए सोको कारण समेत खुलाउनुपर्नेछ ।

(८) यस कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौता गरिएको छैन :

(९) शेयर विक्री वा धितोबन्धक र दाखिल खारेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१३. शेयरको प्रमाणपत्र – कम्पनीले जारी गर्ने शेयरको प्रमाणपत्रमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक वा कार्यकारी प्रमुख एकजनाको दस्तखत गरिनेछ ।

१४. शेयर पुंजी हेरफेर गर्ने कुरा – साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी सभाको निर्णयबाट ऐन बमोजिम कम्पनीको शेयर पुंजी हेरफेर गर्न सकिनेछ ।

१५. ऋण वा डिवेन्चर सम्बन्धी व्यवस्था ।

(१) कम्पनीले आवश्यक देखेमा ऋण वा डिवेन्चर लिन वा उठाउन सक्नेछ ।

(२) साधारण सभाले निर्णय पारित गरी कम्पनीले जारी गरेको डिवेन्चर शेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम डिवेन्चर शेयरमा परिणत गर्नुपर्दा साधारणसभाले आवश्यक शर्त तोकिदिनेछ ।

(४) कम्पनीको डिवेन्चर अन्य चल सम्पत्ति सरह धितो बन्धक राख्न सकिनेछ ।

(५) डिवेन्चर हस्तान्तरण र दाखिल खारेज सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

ऋण वा डिवेन्चर सम्बन्धी अन्य कुरा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१६. शेयरधनी तथा डिवेन्चरवालाको दर्ता किताबको निरीक्षण – शेयरधनी वा डिवेन्चरवालाले कम्पनीको शेयर वा डिवेन्चर दर्ता किताब निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।

तर कम्पनीले आफ्नो सूचना पाटीमा १५ दिन अगावै सूचना टाँस गरी एक वर्षमा पैतालीस दिन नबढाई एक पटकमा बढीमा तीस दिनसम्म दर्ता किताबको निरीक्षण बन्द गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद - ३

साधारण सभा

१७. साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था ।

(१) यस कम्पनीको साधारण सभा गरिनेछ ।

(२) साधारण सभा सम्बन्धी यस नियमावलीको सबै व्यवस्था लागू हुनेछ ।

१८. कम्पनीको साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था ।

(१) यस कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछन् ।

(क) वार्षिक साधारण सभा (ख) विशेष साधारण सभा

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने

नामथर : रेशम बहादुर बुढा

पद : सहायक रजिष्ट्रार

मिति : २०८२-०९-०४

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

Santoku
Amil

Santosh Anil

- (२) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा कम्पनी संस्थापना भएको मितिले अठार महिनाभित्रमा गरिनेछ र त्यस पछिका वार्षिक साधारण सभाहरू आर्थिकवर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गरिनेछ ।
- (३) यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा पन्ध्र अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा सात दिन अगावै सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सबै शेयरधनीलाई सूचना दिइनेछ । सूचना जारी गर्दा सम्बन्धित शेयरधनीको इमेल ठेगाना, मोबाइल मा एस.एम.एस. को माध्यमबाट समेत जानकारी गराउन सकिनेछ । तर सबै शेयरधनीको उपस्थिति र सहमति भएको खण्डमा उल्लेखित सूचनाको म्यादको आवश्यकता पर्ने छैन ।
- (४) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीले साधारण सभा बोलाउनेछ ।
- (५) उपनियम (४) मा उल्लिखित पदाधिकारीले साधारण सभा नबोलाएमा वा अन्य कुनै कारण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेमा सञ्चालक समितिको कूल सञ्चालकहरू मध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालक उपस्थित भई सोही कारण खुलाई साधारण सभा बोलाउने निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसरी साधारण सभा बोलाउने सबै शेयरधनीलाई उपनियम (३) बमोजिमको सूचना दिनु पर्नेछ । यसरी बस्ने सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभामा अध्यक्ष उपस्थित भएकोमा निजको अध्यक्षतामा र अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित सञ्चालकहरू मध्येबाट छानिएको सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठक तथा साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (६) उपनियम (३) वा (५) बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा नियम २४ बमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्तीमा ७ दिनको म्याद दिई पुनः साधारण सभा बोलाइनेछ ।
- (७) साधारण सभा नेपाल बाहिर वा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको जिल्ला बाहेक अन्यत्रगई गर्न सकिनेछ ।

१९. साधारण सभाको कार्यविधि ।

- (१) साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।
- (२) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित सञ्चालकहरूले आफू मध्येबाट छानिएको सञ्चालकले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । तर साधारण सभामा कुनै पनि सञ्चालक उपस्थित नभएमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले आफू मध्येबाट छानेको शेयरधनीले साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (३) सभाको काम कारवाही प्रारम्भ हुनु अघि सभाको वैधताबारे छलफल गरी गणपूरक संख्या पुगे वा नपुगेको यकिन गर्नुपर्नेछ र गणपूरक संख्या पुगेकोपाइएमा सो सभाको अध्यक्षको अनुमतिपेरेर सभाको कार्यवाही गर्नेछ ।
- (४) सभामा छलफल गरिने प्रत्येक विषय (एजेण्डा) प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ र प्रस्तावको प्रस्तावकर्ताले छलफल गरिनेछ । अध्यक्षले अनुमति दिएकोमा बाहेक एउटा प्रस्तावमा निर्णय नभई अर्को प्रस्तावमा प्रवेश गरिने छैन ।
- (५) सभाको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ । तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूमध्ये पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको मानिनेछ ।
- (६) सभामा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

नामथर : रेशम बहादुर बुढा
पद : सहायक रजिष्ट्रार
मिति : २०८२-०९-०४

कम्पनी ऐन, २०७२ अन्तर्गत प्रस्तावकर्ता

Santosh Anil

Sanjosh

Amul

- (७) कूल शेयर पूंजीको सतसठ्ठी प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक सभाको सूचनामा उल्लेख नभएको विषय(एजेण्डा)उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन।
- (८) कुनै विषयमा शेयरधनीहरूको मत सङ्कलन गर्नु पर्ने भएमा सभाको अध्यक्षले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मत सङ्कलन गरिनेछ ।
- (९) हाल खास वर्गका शेयरधनीहरूको व्यवस्था गरिएको छैन ।
- (१०) सञ्चार सम्पर्कको माध्यमबाट साधारण सभामा भाग लिन पाउने छ । सोको लागि हुलाक, कुरियर, इमेल इन्टरनेट, फोन, भ्वाइस मेल तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम लगायतका सञ्चारका साधनबाट समेत प्रस्तावको जानकारी गराई लिखित वा ध्वनि रेकर्डबाट सहमति लिई गरिएको कार्यलाई पनि वैधानिकता दिइनेछ ।
- (११) साधारण सभा सम्बन्धी थप कार्य विधि साधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

२०. साधारण सभाबाट पारित गर्नु पर्ने विशेष प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरू पारित गर्न साधारण सभा नबोलाई शेयरधनीहरूको लिखित प्रस्तावबाट पारित हुनेछ । सोही आधारमा पारित प्रस्ताव कार्यालयमा अभिलेख गराउनु पर्नेमा गराई लिन सकिनेछ ।
२१. साधारण सभामा पेश गर्ने अन्य विषय – कम्पनीको हितको लागि गर्नुपर्ने कुनै महत्वपूर्ण विषय आएमा सो विषयलाई प्रस्तावको रूपमा पेश गरिनेछ ।
२२. विशेष प्रस्ताव – कम्पनीको हितको लागि गर्नुपर्ने कुनै महत्वपूर्ण विषयआएमा सो विषयलाई प्रस्तावको रूपमा पेश गरिनेछ ।
२३. विशेष साधारण सभा – ऐन बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिनेछ ।
२४. गणपुरक संख्या – बाण्डफाण्ड भएको कूल शेयर संख्याको कम्तीमा ६० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कूल शेयरधनीहरूमध्ये कम्तीमा २ जना शेयरधनीहरू स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको काम कारवाही प्रारम्भ हुनेछैन ।

तर नियम १८ को उपनियम (६) मा उल्लेख भएबमोजिम पुनः बोलाईएको साधारण सभामा कूल शेयर संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा २ जना शेयरधनीहरू स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा सभा सञ्चालन गर्न बाधा पर्नेछैन ।

२५. प्रोक्सी मत सम्बन्धी व्यवस्था ।

- (१) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
- (२) कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्त गरी आफू स्वयम् उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रतिनिधि स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।
- (३) प्रतिनिधिमाफत मतदान गर्न पाइनेछ ।
- (४) एक जना प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने अधिकतम कुल बाण्डफाण्ड भएको शेयरको पच्चीस प्रतिशत शेयरसम्मको प्रतिनिधित्व हुने गरी मतदान गर्न पाउनेछ ।

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने

नामथरः रेशम बुहादुर बुढा

मितिः २०८२-०९-०४

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

Sanjosh

Amul

२६. मतदान ।

- (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई लिएको प्रत्येक शेयर वापत साधारण सभामा एक मत दिने अधिकार हुनेछ ।
- (२) हाललाई फरक मताधिकार भएको शेयरहरू जारी गरिएको छैन ।
- (३) हाललाई साधारण सभामा मताधिकार हुने शेयरहरू जारी गरिएको छैन ।
- (४) सञ्चालक निर्वाचन गर्दा एक शेयरको एक मत भन्दा बढी हुने गरी मतदान गर्न पाइने छैन ।
- (५) सञ्चालक निर्वाचन गर्दा मतदान नगरी प्रस्ताव र स्वीकृतिको आधारमा सञ्चालक नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
- (६) कुनै सञ्चालकलाई कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिनको लागि कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि(प्रोक्सी) नियुक्त गरेको भएमा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा वा आफ्नो स्वार्थ वा व्यक्तिगत फाइदाको लागि कुनै विषयमा त्यस्तो सञ्चालकले उक्त शेयरधनीको प्रतिनिधिको हैसियतले मतदान गर्न पाउने छैन ।

२७. साधारण सभाको निर्णय विवरणको अभिलेख ।

- (१) ऐन अनुसार खुलाउनुपर्ने कुरा खुलाई साधारण सभाको काम कारबाही तथा निर्णयको विवरणको छुट्टै अभिलेख गरी राखिनेछ । त्यस्तो विवरणमा सभाको अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिवले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ कुनै व्यहोरा सभामा कम्पनी सचिव अनुपस्थित भएको भएमा वा कम्पनी सचिवको नियुक्ति नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्ष तथा सभाले नियुक्त गरेको एकजना शेयरधनीले त्यस्तो विवरणमा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपनियम(१) अनुसार राखिएको साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको अभिलेख कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरण कुनै शेयरधनीले कार्यालय समयमा निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले तोकेको अन्य कर्मचारीले निरीक्षण गर्न दिनुपर्नेछ ।

परिच्छेद - ४सञ्चालक समिति

२८. सञ्चालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल ।

- (१) यस कम्पनीमा सञ्चालक समिति रहनेछ ।
- (२) सञ्चालक समिति रहने भएकोले कम्पनीको नियमावलीमा नियम २८ को उपनियम (३) देखि नियम (३९) सम्मको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
- (३) सञ्चालक समितिको संख्या तथा पदावधि सम्बन्धी ।
 - (क) यस कम्पनीमा ५ (पाँच) जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ ।
 - (ख) सञ्चालकहरूको कार्यकाल २ (दुई) वर्षको हुनेछ ।

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने
नामथर : रेशम बहादुर बुढा
पद : सहायक रजिष्ट्रार
मिति : २०८२-०९-०४
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

Santosh

Santosh

(४) वार्षिक साधारण सभा हुनु अगावै कुनै कारणले कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि सञ्चालकको नियुक्ति जुन प्रक्रियाबाट पहिले सञ्चालक नियुक्त भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गरिनेछ। कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुंदै बीचमा पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त भएको सञ्चालकको कार्यकाल जुन सञ्चालकको पद रिक्त भई नियुक्त भएको हो सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि मात्र हुनेछ। तर वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएको सञ्चालकको पद कुनै व्यहोरा ले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा अर्को साधारण सभा सम्मको लागि सञ्चालक समितिले सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ।

(५) गठित संस्थाले सञ्चालक नियुक्त गर्दा निजको बैकल्पिक सञ्चालक पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(६) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म शेयरधनी नै सञ्चालक रहेको प्रथम सञ्चालक समिति रहनेछ।

२९. सञ्चालक हुन लिनुपर्ने न्युनतम शेयर संख्या – यस कम्पनीको सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुनको लागि कुनैपनि शेयरधनीले आफ्नो नाममा १०० (एक सय) कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्नेछ। तर स्वतन्त्र सञ्चालक र संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन।

३०. शेयरधनी बाहेकको अन्य कुनै स्वतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरूको संख्या, कार्यकाल, योग्यता, तथा नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु परेमा साधारण सभाले निर्णय गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

३१. सञ्चालक पुनः नियुक्त हुन सक्ने वा नसक्ने – एक पटक सञ्चालक भइसकेको व्यक्ति पुनः सञ्चालकमा नियुक्त हुन सक्नेछ।

३२. सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धी कुनै खास व्यवस्था – समूहगत वा वर्गगत रूपमा शेयरधनी कायम हुन आएमा सोही बमोजिम समूहगत वा वर्गगत रूपबाट समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक नियुक्त गरिनेछ।

३३. सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था।

(१) सञ्चालकको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारण सभाले तोके बमोजिम हुनेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भएतापनि पहिलो साधारण सभा नभएसम्म त्यस्तो पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समिति आफैले तोक्न सक्नेछ। तर यसरी एकपटक तोकिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा प्रथम वार्षिक साधारण सभाले तोकिदिनेछ।

(३) यस कम्पनीमा सञ्चालक समिति रहनेछ।

३४. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू – ऐनमा उल्लेख भएका अधिकार र कर्तव्य बाहेक ऐनको अधीनमा रही सञ्चालक समितिको कुनै विशेष अधिकार र कर्तव्य तोक्नुपर्ने भएमा साधारण सभाले तोकिदिनेछ।

३५. अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था।

(१) सञ्चालक समितिले आवश्यक देखेमा आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

Santosh

Santosh

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने
नामधारी : रमेश बहादुर बुढा
पद : सहायक रजिष्ट्रार
मिति : २०८२-०९-०४
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

- (२) सञ्चालकहरूको उपसमिति गठन गरी सो उपसमितिलाई सञ्चालक समिति आफैले गर्न सक्ने काम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३६. प्रबन्ध सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था ।

- (१) प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
- (२) प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्दा निम्नको ध्यान राख्नुपर्नेछ : काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार सञ्चालक समितिले तोकिएका बमोजिम हुनेछ ।
- (३) प्रबन्ध सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्तहरू करारद्वारा निश्चित गरिनेछ ।

३७. सञ्चालक समितिको बैठक कसले बोलाउने हो सो कुरा खुलाउने - कार्यालय प्रमुखले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनेछ ।

३८. सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ।

- (१) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार नियममा लेखिएको पदाधिकारीले बोलाउनेछ । त्यसरी बैठक नबोलाएमा कूल सञ्चालक संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकहरूले माग गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीले पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यसरी माग गर्दा पनि बैठक नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकले बैठकमा छलफल हुने विषय र बैठक बस्ने समय तथा स्थान उल्लेख गरी सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन् यसरी बैठक बोलाउंदा अन्य सञ्चालकहरूलाई उपनियम (२) अनुसार बैठकको सूचना दिनुपर्नेछ ।
- (२) सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना सञ्चालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा लिखित रुपमा, विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।
- (३) सञ्चालकहरू सञ्चालक समितिको बैठकमा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ । तर वैकल्पिक सञ्चालक नियुक्त गर्ने संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक अनुपस्थित भएको अवस्थामा निजको वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित हुन सक्नेछ ।
- (४) सञ्चालकहरूको संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकहरू उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सक्ने छैन । तर गणपूरक संख्या नपुगी सञ्चालक समितिको बैठक हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ । त्यस्तो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेमा उपस्थित सञ्चालकहरूले गरेको काम कारबाही तथा निर्णय मान्य हुनेछ ।
- (५) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरूले आफू मध्येबाट छानेको सञ्चालकले अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णय गर्नेछ । मत दिनु सक्नेछ । तर सञ्चालक समितिको बैठकमा आफ्ना निजी सरोकार वा स्वार्थ भएको विषयमा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालकले भाग लिन वा मतदान गर्न पाउने छैन ।
- (७) सञ्चालक समितिको कुनै बैठकको निर्णयमा असहमत हुने कुनै सञ्चालकले आफ्नो असहमति जनाई राय लेख्न वा राख्न पाउनेछ ।
- (८) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले गर्न पाउने कुनै कामको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका सबै सदस्य लिखित रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो

सहमतिलाई निर्णय पुस्तिकामा संलग्न गरी त्यस्तो काम बैठक बिना पनि गर्न सकिनेछ । त्यस्तो सहमतिलाई सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सहर मानिनेछ ।

३९. सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख ।

- (१) सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएको विषय तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो अभिलेखमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चालकहरु मध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकले सहि गर्नु पर्नेछ । तर बैठकमा उपस्थित कुनै सञ्चालकले निर्णयको विवरणमा सहि नगरेकै कारणबाट त्यस्तो निर्णय अमान्य भएको मानिनेछैन ।
- (२) विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने भए त्यस्तो विद्युतीय सञ्चार साधन कम्प्युटरको ध्यमबाट पनि निर्णयको विवरण राख्न सकिनेछ । यसरी निर्णयको विवरण राख्ने भए निर्णयकोव्यहोरा फेरबदल गर्न नपाउने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- (३) कुनै शेयरधनीले सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यालय समयभित्र निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

४०. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था ।

- (१) कम्पनीलाई आवश्यक भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिनेछ ।
- (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा निजको योग्यता, काम कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार तोकिनेछ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्तहरु करारद्वारा निश्चित गरिनेछ ।

परिच्छेद - ५

हिसाबकिताब, लेखा तथा लेखापरीक्षण

४१. कम्पनीको हिसाबकिताब, लेखा तथा लेखापरीक्षण ।

- (१) यस कम्पनीको लेखा तथा हिसाबकिताब प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखा मापदण्ड अनुरूप तयार गरिनेछ ।
- (२) कम्पनीले राख्नुपर्ने सबै हिसाबकिताब प्रतिदिनको कारोबार स्पष्ट देखिनेगरी अद्यावधिक रुपमा राख्नुपर्नेछ ।
- (३) ऐन बमोजिम तोकिएको रकम भन्दा बढी रकमको वार्षिक कारोबार भएको आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले आफ्नो हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउनेछ ।
- (४) उपनियम (३) बमोजिम हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भएमा सो प्रयोजनका लागि लेखापरीक्षण साधारण सभा हुने भए सोही सभा र त्यस्तो साधारण सभा नहुने भए सञ्चालक समितिले या सर्वसम्मत सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था अनुसार ऐन बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएको पन्ध्र दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनेछ ।
- (५) उपनियम (४) बमोजिम लेखापरीक्षकले आफूले लेखा परीक्षण गरेको हिसाबकिताब र लेखाबाट कम्पनीको वासलात, नाफानोक्सानीको हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कार्यालयलाई र कम्पनीलाई दिनेछ । कम्पनीले त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि प्रत्येक शेयरधनी र कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने

पद: सहायक रजिष्ट्रार
समिति: २०७९-०८

Santosh

Dr. X.

- (६) कम्पनीको अद्यावधिक हिसाबकिताब कुनै शेयरधनीले निरीक्षण गर्न चाहेमा कार्यालय समयभित्र यथाशीघ्र निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।



४२. लाभांश सम्बन्धी व्यवस्था ।

- (१) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र लाभांश वितरण नगरेमा दश प्रतिशतका दरले लाभांशको ब्याज समेत थप गरी लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
- (३) अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ ।
- (४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कम्पनीले शेयर वापत माग गरेको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीलाई प्राप्त हुने लाभांश रोक्का राख्न सकिनेछ ।

४३. शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला, सञ्चालक र पदाधिकारीलाई दिईने तथा निजबाट प्राप्त हुने सूचना – कम्पनीले शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला, सञ्चालक वा पदाधिकारीहरूलाई र शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाहरूले कम्पनीका सञ्चालक वा कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै सूचना वा जानकारी वा विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट दिन सक्नेछ ।

४४. कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यवस्था – ऐनको अधिनमा रही कम्पनी सचिवको नियुक्ति गरिनेछ । निजको सेवा, शर्त, पारिश्रमिक, सुविधा, अधिकार तथा कर्तव्य सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४५. कम्पनीको छाप सम्बन्धी व्यवस्था ।

- (१) कम्पनीले छाप प्रयोग गर्नेछ । कम्पनीको छाप कार्यालय प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ ।
- (२) अनधिकृत रूपमा छाप प्रयोग गरी कम्पनी उपर कुनै दायित्व सिर्जना भएमा सो छाप जिम्मा लिने व्यक्तिबाट त्यस्तो दायित्व वापत सिर्जना कुनै रकम असुल उपर गर्ने कुरा खुलाउने ।

४६. प्रतिलिपि दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था ।

- (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालकको लगत, शेयरधनीको दर्ता किताब, दर्ता प्रमाणपत्र वा कम्पनीको तर्फबाट कार्यालयमा पेश गरिएको कुनै लिखितको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु सरोकारवालाले माग गरेमा प्रतिपृष्ठ रु.१०१-दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ ।
- (२) साधारण सभा गर्ने कम्पनी भए साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरणको प्रतिलिपि प्रति पृष्ठ रु.५०१- दस्तुर लाग्नेछ ।
- (३) सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रु.१०१- दस्तुर लाग्नेछ ।
- (४) शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न रु.१००१- दस्तुर लाग्नेछ ।
- (५) शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताबको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रतिपृष्ठ रु.१००१- दस्तुर लाग्नेछ ।

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने
नामथर : रेशम बहादुर बुढा
मिति : २०८२-०९-०४
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

४७. कम्पनी गाभिने व्यवस्था ।

- (१) यस कम्पनीमा कुनै अर्को कम्पनीलाई वा यस कम्पनीलाई अर्को कुनै कम्पनीमा गाभ्न आवश्यक भएमा कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी वा साधारण सभा नगर्ने कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ऐन बमोजिम अर्को कम्पनीलाई गाभ्न वा आफू अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ ।
- (२) कुनै कम्पनी अर्को कम्पनीसँग भागिदा शेयरको हेरफेर, हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेटा बिक्रीमा सहमति नजनाउने शेयरधनीको हकमा आपसी सहमतिअनुसार गरिनेछ ।

४८. कम्पनीको खारेजी ।

- (१) प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कम्पनीको साधारण सभाले आवश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनी खारेज गर्न सक्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम कम्पनी खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको कामका लागि एक वा एकभन्दा बढी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएमा लिक्विडेटर तथा लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
- (३) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले कम्पनीको खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही गर्नेछन् ।

४९. कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा - प्रचलित सम्बन्धित कानून बमोजिम हुनेछ ।

५०. अन्य आवश्यक कुराहरु ।

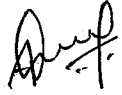
- (१) कम्पनीको आर्थिक वर्ष श्रावण १ गते देखि आषाढ मसान्त सम्म हुनेछ ।
- (२) कम्पनी सस्थापना भैसकेपछि यसले भित्रै कानूनी ब्यक्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वाधिन अस्तित्व भएको मानिनेछ ।

५१. नियमावली संशोधन भएमा लागू हुने अवस्था - यस नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा साधारण सभा गर्ने कम्पनी भए साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यस्तो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र संशोधन भएको मानिनेछ ।

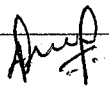
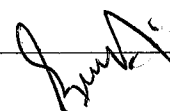
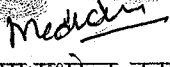
५२. नियमावली बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने - यस नियमावलीमा लेखिएका कुराहरु ऐन, अन्य प्रचलित कानून वा प्रवन्धपत्रसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कुरा स्वतः बदर हुनेछन् ।

५३. संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण - हामी कार हेरिदेको हस्तान्तरण पत्रमा उद्घोषणा गरिएको लिमिटेडको संस्थापकहरुले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्ने भएको छौं । यो नियमावलीमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक सांचो हो । कुनै कारणले झुठा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं । यो नियमावलीमा लेखिएका कुरा सांचो हो, झुटठा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छौं भनी सहिछाप गरेको छौं ।

संस्थापकको नाम, ठेगाना र सहीछाप	वावुको नाम	ना.प्र.नं. र ना.प्र. प्राप्त गरेको जिल्ला	लिन कबुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र सहीछाप	साक्षीको ना.प्र.नं. र ना.प्र. प्राप्त गरेको जिल्ला
---------------------------------	------------	---	----------------------------	-----------------------------------	--





द.  १.नाम: अभिरल आचार्य ठेगाना: सिन्दुपाल्चोक जिल्ला ईन्द्रावती गा.पा. वडा नं.१०। दा.  वा. 	राजेन्द्र आचार्य	२४-०१- ७९- ००  सिन्दुपाल्चोक जिल्ला ईन्द्रावती गा.पा. वडा नं.१०।	५०००० थान	द.  १.नाम: राजेन्द्र आचार्य ठेगाना: सिन्दुपाल्चोक जिल्ला ईन्द्रावती गा.पा. वडा नं.१०। दा.  वा. 	८३/७०६४१ सिन्दुपाल्चोक
द.  २.नाम: संतोष कुमार पाठक ठेगाना: सर्लाही जिल्ला सिमरा वडा नं.- ६। दा.  वा. 	द्रवेश्वर पाठक	१९१०२६/ ११४ सर्लाही	५०००० थान	द.  २.नाम: मधुरेन्द्र कुमार तिवारी ठेगाना: महोत्तरी जिल्ला जलेश्वर-११ दा.  वा. 	३९२३८७० ९ महोत्तरी

मस्यौदाकार

नाम: मनु बहादुर गुरुङ

ठेगाना: तारकेश्वर- ४ काठमाण्डौ ।

प्र.नं.- ४६२०

मिति - २०८२/०८/२५

हस्ताक्षर-

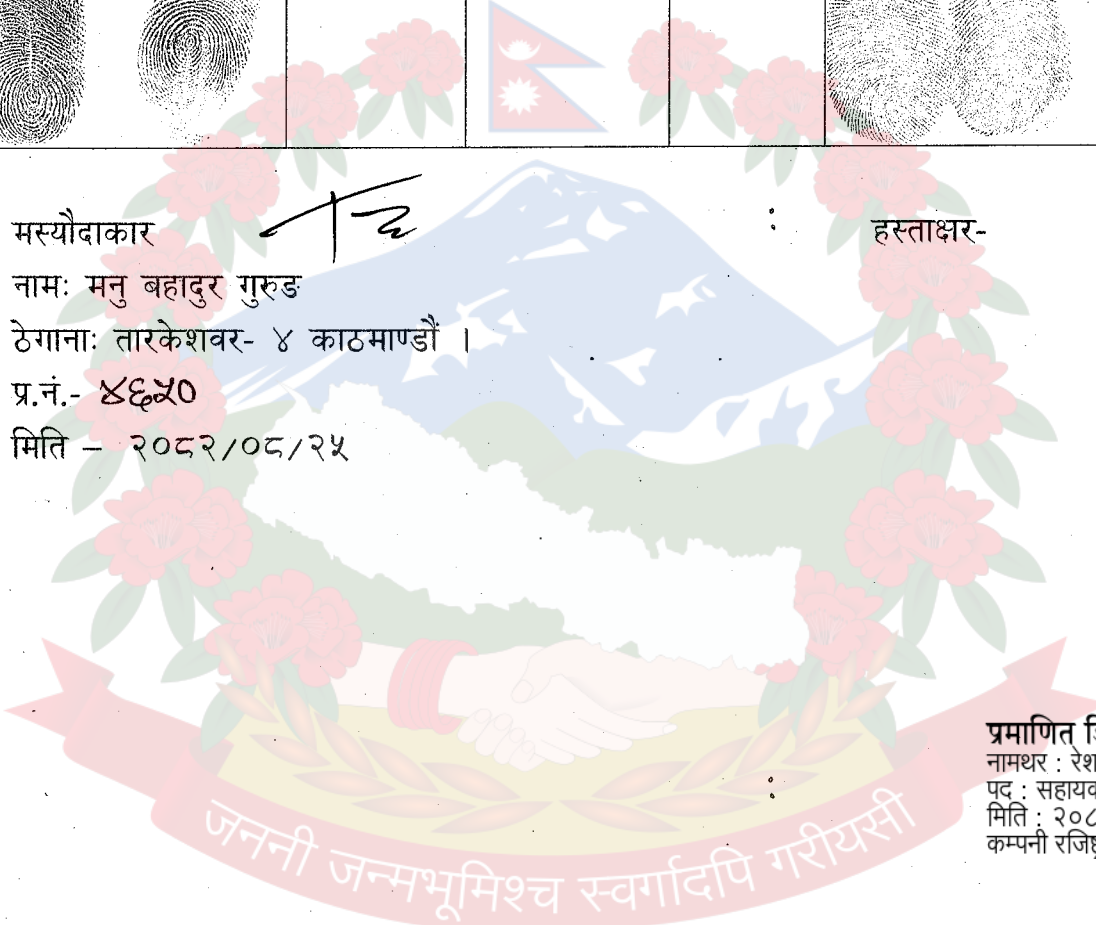
प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने

नामथर : रेशम बहादुर बुढा

पद : सहायक रजिष्ट्रार

मिति : २०८२-०९-०४

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय


 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी